

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2924/2535

นายประยูร เทศนีย์

โจทก์

บริษัทไทยยานยนต์ จำกัด

จำเลย

นายสมศักดิ์ พรพัฒนานิคม ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ข้อกฎหมายของโจทก์มิใช่ข้อที่ไต่ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไต่ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลแรงงานกลางแล้ว การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 33)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 24 วัน เป็นเงิน 3,945 บาท และขอคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 30,000 บาท และค่าชดเชยรวม 29,592 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 28)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์มิได้เมาสุราในเวลาปฏิบัติงานตามที่จำเลยอ้างเป็นเหตุเลิกจ้าง จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์เมาสุราในระหว่างปฏิบัติงานและโจทก์เคยถูก จำเลยตักเตือนเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัยว่าโจทก์เมาสุราในเวลาปฏิบัติงานและโจทก์เคยถูกจำเลย ตักเตือนเป็นหนังสือเรื่องเมาสุราในเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว เช่นนี้จะเห็นได้ว่าจากคำฟ้อง คำให้การ ตลอดจนคำวินิจฉัย ของศาลแรงงานกลาง ไม่มีการกล่าวถึงปัญหาว่าจำเลยลงโทษ โจทก์ผิดชั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย หรือไม่แต่อย่างใด ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยลงโทษโจทก์ ผิดชั้นตอนตามที่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย กำหนดไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วใน ศาลแรงงานกลาง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์มิได้เมาสุราในเวลาปฏิบัติงานตามที่จำเลยอ้างเป็นเหตุเลิกจ้าง จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์เมาสุราในระหว่างปฏิบัติงานและโจทก์เคยถูก จำเลยตักเตือนเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย

ว่าโจทก์เมาสุราในเวลาปฏิบัติงานและโจทก์เคยถูกจำเลย ตักเตือนเป็นหนังสือเรื่อง
เมาสุราในเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว เช่นนี้จะเห็นได้ว่าจากคำฟ้อง คำให้การ ตลอดจนคำ
วินิจฉัย ของศาลแรงงานกลาง ไม่มีการกล่าวถึงปัญหาว่าจำเลยลงโทษ โจทก์ผิดชั้น
ตอนตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย หรือไม่แต่อย่างใด ที่โจทก์
อุทธรณ์ว่าจำเลยลงโทษโจทก์ ผิดชั้นตอนตามที่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ของจำเลย กำหนดไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วใน ศาลแรงงานกลาง
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระ
ราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-สุชาติ สุขสมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ